

1503760-89.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... rede-rádio que havia ocorrido um roubo e deram características das duas pessoas. Nesse momento, avistou WELINTON, que já era conhecido porque 48 horas antes sua bicicleta foi apreendida por conta de informações de que ele havia tentado cometer roubos anteriormente. Na ocasião, WELINTON negou o roubo. Então efetuaram contato com guardas que estavam em outro ponto, onde a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

3ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, ., Jardim Teжереba - CEP 11440-900, Fone: 13-33862950 221, Guarujá-SP - E-mail: guaruja3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIRTUAL

Processo Digital nº:

1503760-89.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2310637/2021, 21394316 e 5566/21/203 - Del.Pol.Guarujá

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WELITON WILIAN DE OLIVEIRA

Vítima:

PEDRO HENRIQUE SOLANA DE SOUZA e outros

Data da Audiência:

26/01/2022

Aos 26 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, videoconferência pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM.Juiz de Direito Dr.EDMILSON ROSA DOS SANTOS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos termos dos Provimentos CSM 2.444/20 e 2.557/20 e dos Comunicados CG 284/20 e 323/20 do Eg.TJSP, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram: a promotora, Dra.Nayane Cioffi Batagini e o réu com advogada, Dra.Karina Rodrigues de Andrade. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas comuns e interrogado o réu, após entrevista reservada com sua advogada, não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme link a ser certificado nos autos. Durante oitiva das vítimas, foi o réu acompanhado por mais duas pessoas, ficando assim identificados: 1-Silas Wesley de Oliveira Souza, 2-Weliton William de Oliveira e 3-Marcos Vinícius Santana da Cruz. (O MM Juiz advertiu, inicialmente, às partes, de forma expressa, conforme indicado no comunicado CG nº 471/2015 da Egrégia Corregedoria-Geral do TJSP (DJE de 22.04.15, página 20), que fica expressamente vetado e proibido a reprodução ou divulgação de imagens e áudios gravados em audiência, ou sua exibição a terceiros alheios ao processo, sem

autorização prévia do Poder Judiciário, advertindo-se às partes quanto às responsabilidades civis, criminais e administrativas em caso de utilização e divulgação indevidas do material gravado). Pela promotora foi manifestado em alegações finais no seguintes termos: “MM.Juiz, o Ministério Público denunciou WELITON WILIAN DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, II, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, nos termos do artigo 71, todos do Código Penal, e pela prática, por duas vezes, do crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 10h20, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1, nesta cidade e comarca de Guarujá/SP, juntamente com o adolescente Matheus dos Santos Silva, de comum acordo e identidade de propósitos, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante violência, uma corrente de ouro, avaliada em R\$ 2.800,00, pertencente à vítima Arthur Teline Filho, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Ainda, pelo fato de que, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 10h20, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1, nesta cidade e comarca de Guarujá/SP, juntamente com o adolescente Matheus dos Santos Silva, de comum acordo e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante violência, uma corrente de ouro, avaliada em R\$ 2.700,00, pertencente à vítima Pedro Henrique Solana de Souza. Ainda, porque, na mesma ocasião, facilitou a corrupção do adolescente Matheus dos Santos Silva, com ele praticando os delitos supra citados. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente qualquer nulidade, passo a me manifestar quanto ao mérito. Mérito: No mérito, a ação deverá ser julgada procedente. Isso porque tanto autoria como materialidade delitivas estão comprovadas. Tais condições restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 1/2, boletim de ocorrência de fls. 31/35, bem como, pelos depoimentos colhidos tanto em sede policial em sede judicial. Assim, tem-se que as vítimas reconheceram tanto em sede policial, quanto hoje, em juízo a pessoa do réu como sendo um dos autores do delito. Inexiste, dessa forma, dúvida quanto à autoria por parte do acusado, devendo ele ser condenado pelo roubo em comento. A vítima ARTHUR TELINE FILHO, instado a promover o reconhecimento judicial, reconheceu, sem sombra de dúvidas o rapaz de número 2. Disse que no momento da ocorrência ele conseguiu olhar bem a fisionomia dele. Tem uma tatuagem no braço. Disse que no dia dos fatos estava parado no calçadão, quando apareceram três bicicletas no sentido enseada – Astúrias. Afirmou que passou a primeira bicicleta e depois vieram ele e mais duas outras bicicletas. Então, o réu bateu em seu tórax e arranhou seu tórax para puxar sua correntinha. Então, segurou o braço dele e o pneu da bicicleta. Assim, ele pulou da bicicleta e fugiu a pé. Ele estourou a correntinha e a vítima dobrou o pescoço para evitar a consumação. Disse que no dia dos fatos reconheceu o réu. Disse que “o menor” deu condições para que ele fugisse. Disse que sabe que o “menor” acabou engolindo a correntinha do outro cidadão. Disse que a participação do menor foi para intimidá-lo e para dar condição de fuga para o réu. Afirmou que teve prejuízo em torno de setenta reais para consertar sua corrente. Seu filho de 8 anos presenciou toda cena. A vítima PEDRO HENRIQUE SOLANO DE SOUZA disse que tem certeza que o número 2 – o réu – foi quem o abordou no dia dos fatos. Disse que viu a tatuagem do réu no braço direito, rosto largo e não esquece sua fisionomia. Disse que havia acabado de chegar na praia e foi molhar o pé na água. Quando voltou, levou a “abordagem”, não teve reação nenhuma. Foram duas pessoas que o abordaram, de bicicleta. O réu puxou a corrente da vítima e o outro o empurrou. Disse que reconheceu ambos na delegacia. Aduziu que ficou ralado. Disse que um dos dois engoliu sua corrente, sendo que foi necessária a realização de um raio x. A corrente vale cerca de R\$3.600,00 e até hoje não recuperou. Disse que foi a primeira vez que conheceu praia. O Guarda Municipal Douglas Barreto disse que no dia dos fatos patrulhava pela faixa de areia da praia, quando irradiou a ocorrência de furto de corrente e foi passadas as características de um dos envolvidos. Lograram êxito em localizar um dos envolvidos, sendo que outro envolvido foi localizado por outra equipe. Consignou que a vítima reconheceu ambos. Afirmou que o réu foi abordado pela sua equipe. Disse que o outro – Matheus – foi abordado por outra equipe. Disse que a vítima disse que o adolescente colocou a corrente na boca

e foi vista no raio-x. Disse que uma das vítimas entrou em luta corporal com o réu e este acabou abandonando a bicicleta. No mesmo sentido, o Guarda Municipal Anderson dos Santos Bernardes disse que no dia dos fatos, estava trabalhando na faixa de areia de Pitangueiras juntamente com Douglas, quando escutou pela rede-rádio que havia ocorrido um roubo e deram características das duas pessoas. Nesse momento, avistou WELINTON, que já era conhecido porque 48 horas antes sua bicicleta foi apreendida por conta de informações de que ele havia tentado cometer roubos anteriormente. Na ocasião, WELINTON negou o roubo. Então efetuaram contato com guardas que estavam em outro ponto, onde a vítima Pedro Henrique se encontrava, então conduziram WELINTON até a vítima e ela efetuou o reconhecimento como sendo uma das pessoas que a havia abordada para a prática do roubo. O outro infrator tratava-se do adolescente MATHEUS (também conhecido nos meios policiais), que também foi reconhecido pela vítima. A vítima Arthur compareceu na delegacia com a bicicleta do réu e também reconheceu os dois como sendo as pessoas que praticavam os delitos pela praia. Matheus contava com 16 anos. Interrogado, o réu WELINTON disse que estava com um adolescente chamado Matheus no dia dos fatos. Disse que abordou um turista apenas, quando passava de bicicleta e pegou sua corrente. Não sabe se o adolescente engoliu a corrente. Aduziu que só participou de um dos roubos. Posteriormente foi abordado pelos guardas. Consigna-se que, em Juízo, a vítima reconheceu pessoalmente todos os acusados. Destaca-se, em tal contexto, que a palavra da vítima nos crimes patrimoniais tem maior relevância e deve ser levada em consideração para a atribuição da autoria e elucidação dos fatos. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminoso. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020). Pois bem. Os elementos de convicção colhidos em sede policial e em juízo são suficientes à comprovação dos delitos constantes da denúncia. Ainda, restou devidamente comprovada a participação do adolescente MATHEUS em ambos os roubos, demonstrando que o réu facilitou a corrupção do mesmo à prática de tais delitos. Vale dizer que as duas vítimas reconheceram o adolescente como sendo um dos envolvidos nas práticas criminosas. Em relação à vítima Arthur, ele colaborou em sua intimidação e daria fuga ao réu e, no que tange à vítima Pedro, chegou, inclusive, a engolir sua corrente. Consigna-se o teor da súmula 500, do STJ, que aduz que "a configuração do crime do art. 244-B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupção o menor, por se tratar de delito formal". Assim, ao final da instrução probatória, não restaram dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, sendo, pois, a condenação medida que se impõe. No que tange à causa de aumento, tem-se que não há dúvidas de que os delitos foram cometidos por, ao menos, duas pessoas, sendo certo que as vítimas foram uníssonas nesse sentido, descrevendo, inclusive,

a participação de cada um deles no ato criminoso (réu e adolescente). Pena: Na 1ª fase da dosimetria, verifica-se que o acusado é primário e não possui maus antecedentes. As demais circunstâncias foram inerentes à espécie. Na 2ª fase, nada a que se considerar. Muito embora o réu estivesse com menos de 21 anos quando dos fatos, essa circunstância não pode levar à pena a quem do mínimo legal. Na 3ª fase, deve ser a pena majorada, em relação aos dois delitos de roubo (tentado e consumado), em razão do concurso de agentes, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Ainda no que tange ao crime de roubo tentado, deve ser a pena minorada no mínimo legal, uma vez que se aproximou muito da consumação, só não chegando ao seu final tendo em vista a reação da vítima Arthur, o qual, apesar de ter tido a sua corrente arrebatada, conseguiu segurá-la com o pescoço. Ainda, deve-se considerar o crime continuado em relação aos roubos, nos termos do art. 71, do CP, e entre os delitos previstos no art. 244-B, o concurso material previsto no

art. 69, do CP. Regime: Tendo em vista a quantidade de pena a ser aplicada e as circunstâncias concretas gravosas do delito, pugna-se pela aplicação de regime fechado para os acusados. Substituição da pena: Incabível a substituição da pena, pelos mesmos motivos. Conclusão: Ante todo o exposto, o Ministério Público requer a procedência da ação penal e a condenação do acusado". Pela advogada foi manifestado nos seguintes termos: "MM.Juiz, trata-se de denúncia no dois casos de roubo. Ocorre que o denunciado confessou espontaneamente a prática de um dos crimes. Embora tenha sido reconhecido pelas duas vítimas, restou claro no depoimento do guarda Douglas que foi enviada uma fotografia do denunciado à vítima antes de sua chegada a delegacia, o que torna tal reconhecimento viciado. Ante o exposto a Defesa pugna pela absolvição do caso do primeiro roubo atribuído ao réu e pela condenação no patamar mínimo no que tange a ação confessada por este. Quanto a corrupção do menor Mateus, alegada pelo Ministério Público, merece a absolvição haja vista que o jovem apresenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude em outros atos infracionais. Há que se falar ainda que o denunciado tem apenas 18 anos e faz jus além da atenuante da confissão, a menoridade penal, sendo estes os termos da defesa, pugna pelo direito do réu a recorrer em liberdade caso condenado. Termos em que pede deferimento". PELO MM JUIZ FOI PROFERIDO A SEGUINTE SENTENÇA: VISTOS. Sentencio em audiência. 1) WELITON WILIAN DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante aos 15/11/2021 (fls. 39-42); sendo denunciado de fls. 51-54. Denúncia recebida aos 03/12/2021 (fl. 81-82). Citado pessoalmente, constituiu Advogada de sua confiança, que vem atuando dedicadamente em sua defesa nestes autos. 2) Na audiência virtual hoje realizada, foram ouvidos duas vítimas, e dois guardas municipais; ao final o réu foi interrogado. 3) Recebo e examino as alegações finais do MP e da Defesa, acima ofertadas; e proloco o julgamento desde logo, pela urgência de réu preso. 4) É o suficiente relatório. Fundamento e DECIDO: a ação penal é procedente. 5) O réu, Wellington, em que pese a parcial negativa, por ele manifestada em seu interrogatório, quando admitiu apenas a autoria de um dos dois fatos de roubo de 15/11/2021, reputo que a prova judicialmente colhida nesta audiência está a evidenciar que Wellington foi, sim, reconhecido, seguramente, pelos 2 ofendidos, resultando assim implicado na autoria dos dois delitos de roubo tentado capitulados na denúncia. 6) Temos que, durante a audiência de hoje, o ofendido PEDRO reconheceu seguramente o réu WELITON WILLIAN e narrou que foi abordado por 2 rapazes que dele tomaram sua correntinha, avaliada em mais de três mil reais, fugindo em seguida. Que a vítima Pedro ficou sabendo que o adolescente que acompanhavam o réu Wellington, "engoliu a correntinha". Pedro reconheceu positivamente o acusado WELITON WILIAN, que estava perfilado entre 3 pessoas nesta audiência. 7) Por outro lado, também o ofendido Arthur Teline reconheceu positivamente o réu William., dando total certeza em seu reconhecimento. Segundo Arthur, o réu vinha de bicicleta acompanhado de outros rapazes. Os quais tentaram se aproximar dele, momento que o réu veio puxando com força a corrente de ouro que estava no pescoço de Arthur. Momento em que a vítima Arthur puxou a bicicleta conduzida pelo réu. E segurou também a corrente, impedindo que se consumasse a subtração de seu patrimônio. Que o réu então saiu correndo., e posteriormente foi detido pela guarda municipal. O ofendido Arthur esteve na delegacia, local em que também reconheceu o réu e o adolescente. 8) Os guardas municipais ouvidos em audiência, também confirmaram que prenderam em flagrante o réu e o adolescente infrator, corroborando os fatos da denúncia. E também confirmaram o reconhecimento do réu. 9) Destarte, em que pese a argumentação contrária da combativa Defesa Técnica, há sim elementos de prova robustos para incriminação do réu WELITON WILLIAN como autor dos fatos ilícitos descritos na denúncia. Rejeito a alegação defensiva que impugna o reconhecimento feito pela vítima PEDRO, eis que eventuais vícios ou irregularidades porventura havidos na fase de inquérito policial, por si sós, não contaminam nem maculam a fase do processo judicial, desde que a prova seja repetida com o devido respeito das formalidades processuais cabíveis - e no caso em tela, o mero fato de que o guarda municipal teria enviado foto de suspeito do outro roubo recém-detido, e assim observado pela outra vítima quando do flagrante, tal providência não tem o condão de tornar ilegal o reconhecimento realizado pela vítima. Notadamente na audiência

de hoje, quando o réu foi posicionado aleatoriamente com mais outros dois presos assemelhados, e a vítima apontou com total certeza "reconheço o número dois (2)" (referindo-se a placa do réu Welinton Wilian). Portanto, a prova de autoria mostra-se hígida e segura. 10) Quanto ao delito de corrupção de menores, embora ressaltando opinião deste magistrado de que em muitos casos não estaria configurado tal delito por uma mera situação de coautoria isolada ou eventual entre dois agentes com pequena diferença de idade, sabe-se que a jurisprudência majoritária discorda desse meu entendimento, reformando-se a tese vencida perante a Súmula 500 do STJ. Por isso, no presente caso concreto, em razão de serem pelo menos DOIS os delitos de roubo seguidamente praticados pelo réu na companhia do menor, reputo ser o caso sim de reconhecimento da incidência da figura do Art. 244-B do ECA, visto a referida súmula 500 do STJ; todavia, devendo ser aplicada na espécie a figura do chamado concurso formal deste delito com os delitos de roubo. 11) Outrossim, quanto aos dois crimes de roubo tentados, praticados com pequeno intervalo de tempo, na mesma manhã de 15/11/2021, o réu WELITON WILIAN DE OLIVEIRA deverá ser apenado sob a regra do chamado "crime continuado" do CP art. 71 CAPUT. 12) Com tais premissas, a procedência da ação penal nos termos da denúncia é medida de necessário rigor e legalidade. Passo, destarte, à DOSIMETRIA DE PENAS: 13) Embora tenha confessado apenas parcialmente, o réu WELITON WILIAN DE OLIVEIRA presume-se legalmente primário, e menor de 21 anos. Parte-se, portanto, da pena-base no piso legal do CP art. 157, a saber, 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Pela qualificadora do concurso de agentes, aumenta-se a pena do réu de terça-parte (1/3); - chegando-se ao patamar de 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa. 14) Pelo "conatus", reduzo a pena dos roubos tentados de metade (1/2), na baliza do parágrafo único do CP art 14, ao montante de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 6 dias-multa. 15) Pelo CRIME CONTINUADO, nos dois roubos tentados praticados com intervalo de poucos minutos, aumenta-se a pena do réu de sexta-parte, com fulcro no CP art. 71 caput; - chegando-se ao patamar de 3 (três) anos, 1 (hum) mês e 1 (hum) dia de reclusão, mais pagamento de 7 dias-multa. 16) Pelo concurso formal com o crime de CORRUPÇÃO DE MENORES do Art. 244-B do ECA, reconheço a incidência da figura do CP art. 70 caput, aumentando-se a pena acima de mais sexta-parte (1/6); - chegando-se ao total de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 8 (oito) dias-multa. Patamar no qual a pena fica estabilizada. 17) Por se tratar de crime cometido mediante violência e grave ameaça contra pessoas, denotando reiteração na ousadia e pelos malefícios que o delito de roubo ocasiona nas vítimas e na comunidade em geral, fixo ao réu o regime inicialmente FECHADO para desconto da pena corporal. Também por se tratar de crime cometido mediante violência e grave, o réu não faz jus à conversão em penas alternativas. 18) O réu apela SOLTTO. Revogo a prisão preventiva. Expeça-se-lhe ALVARA DE SOLTURA CLAUSULADO. 19) Por todo exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu WELITON WILIAN DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso em CP art 157 § 2, II, c/c CP art 14, II, por duas vezes na forma do CP art 71 (crime continuado); em concurso formal com a infração do Art. 244-B do ECA (corrupção de menores); - nas penas que se totalizam em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 8 (oito) dias-multa. Regime inicialmente FECHADO, sem direito à conversão em penas alternativas, por haver violência no fato-crime. Apelando solto. 20) Sentença lida e PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Após o trânsito em julgado, anote-se o rol de culpados, oportunamente expedindo-se mandado de prisão para cumprimento das penas remanescentes, fazendo-se as comunicações necessárias. PRIC. NADA MAIS. Saindo os presentes intimados. Eu, _____, Jeferson Gonçalves, Assistente Judiciário, digitei.